

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto uplatňuji připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který vymezuje tři akcelerační oblasti přímo v okolí mého bydliště – AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S vymezením těchto oblastí pro zrychlený režim výstavby větrných elektráren nesouhlasím z důvodů uvedených níže.

Odůvodnění námitek:

1. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Estellés-Domingo, S. et al. (2022). Effects of wind farms on raptors: A systematic review. Science of the Total Environment.

2. Zásah do samostatné působnosti obcí

Nesouhlasím s tím, že návrh může omezit možnost obcí rozhodovat o budoucím rozvoji svého území. Vymezení akceleračních oblastí může výrazně oslabit vliv obcí na budoucí podobu krajiny, územního rozvoje a kvality života obyvatel. Přitom právě obce nesou odpovědnost za dlouhodobý rozvoj svého území a ochranu venkovského charakteru krajiny.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 2 odst. 2 a § 35 odst. 1).

3. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

4. Akcelerační režim odsouvá problémy bez záruk

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim odsouvá rozhodující otázky bez záruky, že budou v dalších řízeních skutečně vyřešeny. V dalších řízeních již nebude probíhat standardní posouzení vlivů v plném rozsahu. Pokud nebudou klíčové otázky vyřešeny nyní, hrozí, že se k nim již nebude možné vrátit ve fázi, kdy je možné rozhodnout o (ne)umístění VTE.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice RED III (2023/2413); princip prevence.

5. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námitky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

6. Dominanty větrných elektráren převyší kulturní krajinu

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí, neboť větrné elektrárny by se staly novou nepřirozenou dominantou krajiny jižního Plzeňska. Plánované turbíny svou výškou (až 250 m) výrazně přesáhnou kostelní věže, lesní masivy i přirozené horizonty. Stávající kulturní dominanty obcí budou potlačeny technickou stavbou v nadměrném měřítku. Dokumentace neprokazuje, že tento zásah je proporcionální.

Právní podklad: § 12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb.; princip proporcionality dle čl. 11 a čl. 35 Listiny.

7. Vypořádání připomínek je nedostatečné

Nesouhlasím s tím, že vypořádání připomínek obcí, spolků a veřejnosti je v dosavadním procesu nedostatečné a formální. Mnohé z dříve vznesených připomínek byly buď ignorovány, nebo zodpovězeny obecným odkazem na další řízení. Tím není naplněn smysl účasti veřejnosti, kterým je reálné ovlivnění návrhu.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; Aarhuská úmluva; čl. 35 Listiny.

8. Reaktivní přístup je v rozporu s preventivním principem

Nesouhlasím s reaktivním přístupem k ochraně přírody, ve kterém je výběr lokality navržen, aniž by byla vyloučena konfliktnost. V územně-plánovacích procesech se má princip prevence aplikovat při rozhodování o vhodnosti lokality. Pokud dokumentace odsouvá řadu zjištění na pozdější monitoring, znamená to, že vhodnost lokality nebyla dostatečně posouzena.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: